

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/1042/25

הצעת חוק פרס כספי בעבור לכידת מחבל, התשפ"ג–2022

הגדרות

1. בחוק זה –

"מחבל" – מי שבצע מעשה טרור תוך פגיעה באדם אחר או ניסיון לפגוע באדם אחר;

"מעשה טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹;

"מפקד מחוז" – מפקד מחוז שבו אירע מעשה טרור.

פרסום פרטי

2.

(א) ביצע מחבל מעשה טרור, ולאחר מכן נמלט ולא אותר, יפרסם מפקד המחוז כל פרט מזהה הידוע לו אודות המחבל שיש בו כדי להקל על איתורו, וכן יציע פרס כספי למי שלכד או הביא ללכידתו של המחבל; גובה הפרס הכספי לפי סעיף זה לא יפחת מ-50 אלף שקלים חדשים.

מחבלים ופרס כספי

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מפקד המחוז רשאי להמליץ למפקח הכללי של משטרת ישראל להחליט שלא לפרסם פרטים מזהים כאמור באותו סעיף קטן, אם סבר כי הדבר עלול לפגוע בביטחון הציבור או בשלומו, או לסכל את לכידת המחבל.

(ג) המפקח הכללי של המשטרה ידווח לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת על החלטה שלא לפרסם פרטים כאמור בסעיף קטן (ב); הוועדה תבצע דיון מעקב שנתי על החלטות לפי סעיף קטן (ב), שיתקיים בסמוך ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

עיכוב

3.

(א) כל אדם רשאי לעכב מחבל שפרט מזהה שלו פורסם לפי הוראות סעיף 2 עד לבואו של שוטר.

(ב) מחבל שעוכב לפי סעיף קטן (א), יימסר לשוטר ללא דיחוי.

(ג) המבצע עיכוב לפי סעיף קטן (א), רשאי להשתמש בכוח סביר, אם המחבל סירב להיעתר לבקשת העיכוב.

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

(ד) מי שהביא ללכידתו של מחבל ואין חשד סביר שפעל ברשלנות יהיה חסין מפני העמדה לדין.

ביצוע ותקנות 4. השר לביטחון הפנים ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

דבר הסבר

פעולות טרור בשטחה של מדינת ישראל הינם לצערנו דבר שבשגרה. אזרחי ישראל חיים בדריכות וחשש תמידי מפני פעולות טרור. פעולות טרור מתקיימות במרחב הציבורי, ברחובות הומים, ובמרכזי קניות והופכים את חיי אזרחי המדינה לשגרה תמידית בצל הטרור.

ישנה חשיבות עצומה ללכידתו המיידית של מחבל שפגע או ניסה לפגוע באדם אחר, הן ברמת ביטחון הציבור והן ברמה המורלית, לצורך מניעת החשש והחרדה בקרב הציבור. מדובר באחריות היסודית ביותר של המדינה, ולמעשה, בהצדקה המוסרית העמוקה ביותר לקיומה: מניעת פגיעה בחיי אדם חפים מפשע.

לדאבונו, בפועל ישנם מקרים בהם מחבלים בורחים וכוחות הביטחון לא מצליחים לתפוס אותם. לעתים המצוד אחר המחבלים עשוי להמשך שבועות שלמים. אולם, ישנם אזרחים שעשויים להיתקל באותם המחבלים ויש להם את היכולת להביא ללכידתם, אך ישנן הגבלות חוקיות על מעשה כזה, שבמצב מסוים עלול להיות לא חוקי ולהפוך אותם לעבריינים.

לכן, מוצע להעניק לכל אדם סמכות לעכב מחבל שביצע מעשה טרור ופגע או ניסה לפגוע באדם אחר. כמו כן, מוצע שהמשטרה תציע פרס כספי שלא יפחת מ-50 אלף שקלים חדשים לכל מי שלכד או הביא ללכידתו של המחבל, ובכך ייווצר תמריץ לגורמים רבים להצטרף למאמץ למען לכידת המחבל כולל סביבתו הקרובה, על מנת לקבל פרס כספי. בנוסף מוצע להתיר לכל מי שינסה ללכוד את המחבל להשתמש בכח פיזי שנדרש על מנת להתמודד עם מקרה של התנגדות של המחבל ללכידתו. מי שהביא ללכידתו של מחבל ואין חשד סביר שפעל ברשלנות יהיה חסין מפני העמדה לדין.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3928/24).

הצעת החוק זהה לפ/3928/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)